

号房屋自始至终登记在原告名下，原告对房屋进行了装修和出租。原告按照协议约定按时向被告支付30万元款项。

一、如何结合证据对当事人所述内容的真伪进行甄别

首先厘清案情的时间脉络：(1)2010年3月黄某甲与某房地产公司签订《商品房预售合同》；(2)2010年4月28日，黄某甲、阮某作为委托人，黄某乙作为受托人在公证处办理了委托公证，黄某甲、阮某委托黄某乙全权办理与B房屋相关的一切事宜；(3)2015年2月，黄某甲办理了B号房屋收房手续并于同年8月办理产权证，另外，黄某甲在收房后将房屋进行装修并对外出租；(4)当庭曾某乙表示2015年下半年，经其本人调解，由黄某甲、阮某支付黄某乙、王某30万元，B号房屋权属与黄某乙、王某无关；(5)原告提供2016年2月3日的《协议书》一份，协议甲方为黄某甲、阮某，乙方为王某、黄某乙，该协议中明确B号房屋归黄某甲、阮某，黄某甲、阮某合计给付黄某乙、王某30万元；(6)2016年2月10日，黄某甲向黄某乙转账20万元；(7)2016年4月29日，黄某甲向黄某乙转账10万元。

诉讼过程中，黄某甲、阮某申请对上述协议书中王某的签名和指纹进行笔迹鉴定，黄某乙、王某申请对该协议中王某的身份证号进行笔迹鉴定。鉴定结论为该协议书上王某的签名与鉴定样本上王某的签名字迹不是同一人所书写，该协议书上的王某的身份证号系王某本人书写。

至此，笔者认为，需要对案件的真实情况分类讨论：第一类情况，如黄某乙所述，协议书是其隐瞒王某的情况下代签，这种情况下协议书对王某不发生法律效力。王某对于B号房屋的最终处理方案不知情，故提起诉讼要求确认物权归属，同时担心原告

出售房屋故申请财产保全。第二类情况，协议书虽然不是王某签订，但是如曾某乙所述，王某是知道协议的存在，并且王某还参与了协议的最终商讨。在黄某甲已经按照协议书履行完毕付款义务的情况下，黄某乙、王某内心是明知B号房屋权属归原告的，因此二被告在申请保全时未尽到合理注意义务，故而构成保全错误。

笔者认为，第二类情况更符合逻辑。理由如下， B号房屋购买一付款一装

修—出租—出售流程形成了一套符合常理的证据链。起初二原告以自己名义购房，后续办理手续过程也是通过公证委托被告办理手续。收房乃至办理产权证是黄某甲经手，并且这个过程还经历了房屋装修乃至出租，如果真如二被告所述房屋产权有争议，在房屋装修乃至出租整个漫长过程二被告都在北京居住的前提下都没有出面制止不符合常理。另外，证人曾某乙称因原告与被告合作生意，后来在曾某乙的中间调和下原告与被告达成协议书，就B号房屋权属也进行了明确。协议签订后二原告按照规定的时间节点履行协议书约定的付款义务。如果仅仅因为协议书中王某的名字不是本人书写就否定了B号房屋的权属以及原告已经支付30万元的事实，这显然有失公平也违背证据链的逻辑构成，由此推定王某参与了协议书的拟定，至此进入保全错误与否的探讨。

二、申请保全是否错误

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条的规定，申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。因此，本案黄某乙、王某提起保全错误与否直接关系其应否向原告赔偿问题。申请保全错误赔偿责任属于一般侵权责任，须以申请人主观存在过错为要件，具体审查时要判断申请人是否尽到了合理注意义务。如果申请人在申请保全时未尽到合理注意义务，且其诉讼请求与法院最终的生效判决产生了不合理的偏差，该差额诉讼请求范围内的保全申请属于存在错误。经过上面的论述，被告在知道B号房屋权属已经明确的情况下仍就上述房屋提起诉讼并保全上述房屋。因此，被告申请财产保全未尽到合理的注意义务，构成申请错误。

三、法庭主持下达成的赔偿金额可否作为赔偿标准

原告与案外人李某的另案诉讼，一审法院判决原告支付李某违约金20万元。李某不服，提起上诉，二审法院就此案对双方进行调解，最终原告与李某达成调解书：原告支付李某违约金50万元。虽然二审调解达成结果加重原告的责任承担，但是这里需要注意一个问题，原告与李某的一审判决从未生效，并且最终调解的金额50万元不高于合同约定的违约金标准。此外，法院的生效调解书具有司法公信力，这是在不违反法律法规的前提下，案件双方当事人达成

的真实意思表示，应属合法有效。保险公司不能简单地以二审调解书所确定的调解金额高于一审判决金额为由拒绝承担担保责任。

四、保险公司可否以被告故意为由拒绝赔偿

在二审审理过程中，某保险公司上诉称，如王某存在故意，则属于投保人故意制造保险事故，保险公司有权不赔偿。那么该观点是否合理？被告在保全案件中提供的保单保函中保险公司承诺“如因申请人财产保全错误致使被申请人遭受直接经济损失，经法院判决、裁定或仲裁机构裁决由申请人承担的赔偿责任，保险人按照《中国人民财产保险股份有限公司诉讼保全责任保险条款》及本保单保函承担赔偿责任”。保全案件当事人投保的一个重要目的就是防止保全错误承担赔偿责任，如果在保全错误情况下，保险公司逃避赔偿责任，无疑不利于社会的诚信也不利于后续受损当事人的足额赔偿，甚至引发显失公平局面的发生，这也有违保险设立的目的。笔者认为保险公司在本案情形下不应拒绝赔偿。

编写人：北京市通州区人民法院 柳爱花

因申请财产保全损害责任中归责原则的司法认定

——何某诉李某因申请财产保全损害责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第三中级人民法院(2023)渝03民终1071号民事判决书

2. 案由：因申请财产保全损害责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):何某

被告(被上诉人):李某

【基本案情】

2013年5月,李某向某区法院起诉离婚,请求判令李某与何某离婚及何某一次性支付李某现金1亿元等诉请。2013年6月,李某向法院提交财产保全申请书,申请法院对何某用夫妻共同财产出借给某资产经营公司的7600万元财产及收益进行保全,并以其名下房屋及车辆作为财产保全提供担保。后,某区法院裁定对何某出借给某资产经营公司的7600万元债权及收益予以冻结。

在李某与何某离婚纠纷案件审理过程中,该案于2014年两次进行不公开开庭审理。后,李某与何某分别申请对案涉相关财产价值进行评估无果,又因该案需以其他法院正在审理的案件结果为依据,某区法院于2017年5月中止审理。中止原因消除后,某区法院于2018年8月决定恢复审理,并依法传唤双方当事人开庭审理。因李某未到庭参加诉讼,故某区法院于2018年8月裁定按李某撤诉处理。后,何某向某区法院申请解除财产保全,某区法院于2018年8月裁定解除对何某银行存款8295万元及其收益的冻结。

在何某出借给某资产经营公司的财产及收益被冻结过程期间,2013年12月,何某之母许某以及何某之兄妹何某甲、何某乙向某中级法院提起民间委托理财合同纠纷,认为何某出借给某资产经营公司的7600万元系上述三人委托理财。后,许某、何某甲、何某乙与何某达成调解,由何某支付许某、何某甲、何某乙本金7930万元及利息。李某不服,经上诉、再审之后,由某高级法院于2017年12月判决,何某应当返还许某、何某甲、何某乙股份转让款7930万元。2018年2月某区法院受理许某、何某甲、何某乙与李某、何某案外人执行异议之诉,该院于2018年6月判决何某出借给某资产经营公司7600万元及收益属许某、何某甲、何某乙所有;解除对何某名下账户内的7600万元本金以及收益的冻结;等等。李某不服,在上诉过程中,因李某与何某离婚纠纷案件裁定按撤诉处理,何某申请解除财产保全,法院于2018年8月已经解除保全措施,故某中级法院于2018年11月裁定终结诉讼。

【案件焦点】

本案在离婚案件中以分割夫妻共同财产为由，申请冻结何某出借给某资产经营公司的7600万元的保全行为是否存在过错，是否对何某合法权益造成损害以及应否因此承担损害赔偿责任。

【法院裁判要旨】

重庆市涪陵区人民法院经审理认为：因申请财产保全错误而应承担损害赔偿责任的案件，系一般侵权案件，应当适用过错归责原则。若该请求权成立，应当具备以下条件：申请人在主观上有故意或者重大过失的过错；保全行为在客观上造成了被申请人合法权益的损失。本案案涉款项系何某在婚姻存续期间以自己名义向某资产经营公司出借的款项，从双方签订的协议来看，何某系债权人，在何某未出示合法、有效的证据证明该款系他人所有前，李某认为该款项属夫妻共同财产有一定的事实依据及法律依据。事实上，在该款项被冻结后，双方就该笔款项的实际权利人在何某与许某、何某甲、何某乙民间委托理财案件的一审、再审案件中多次诉讼，某高级法院才于2017年12月19日作出的（2015）渝高法民终字第00289号民事判决书中确认许某、何某甲、何某乙与何某之间的委托理财合同关系成立，何某应当返还许某、何某甲、何某乙股份转让款7930万元。许某、何某甲、何某乙依据前述生效裁判，向某区法院提起案外人执行异议之诉，该院于2018年6月27日判决何某出借给某资产经营公司7600万元及收益属许某、何某甲、何某乙所有；解除对何某案涉账户的保全措施；等等。在该判决上诉期间，因李某与何某离婚案被裁定按撤诉处理，李某申请的财产保全丧失合法依据，该院才于2018年8月21日解除保全措施。从李某以上申请保全措施的期间来看，并无生效裁判确认案涉款项属其他人所有，故李某申请对案涉款项的保全尽到了一般注意义务，其不存在错误保全的过错。且在上述保全长达5年的时间里，何某、许某、何某甲、何某乙等作为利害关系人也未提出异议，能够印证双方对案涉款项的权属存在争议，李某申请保全夫妻共同财产不具有故意或具有重大过失的过错。

重庆市涪陵区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五

条第一款的规定，判决如下：

驳回原告何某的诉讼请求。

何某不服一审判决，提起上诉。重庆市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

因申请财产保全损害责任纠纷应当适用过错责任原则。若其请求权成立，则应当具备以下条件：申请人在主观上有故意或者重大过失的过错；财产保全行为是否给被申请人造成损失；财产保全行为与被申请人损失之间是否存在因果关系。

一、申请人主观过错的司法认定

认定申请保全人是否存在故意或者重大过失，要根据其诉讼请求、所依据的事实理由，以及提起的诉讼是否合理，结合申请保全的标的额、对象及方式等内容进行综合衡量，审查其申请财产保全是否适当。

在财产保全过程的司法实践中，因案情不同、当事人认知不同，以致认定申请人主观上是否存在过错，没有统一的衡量标准，应结合具体案件事实及证据情况进行判断：第一，申请人诉讼请求基础法律关系具有真实性，证据合法真实的一般不认为具有主观过错；第二，申请人诉讼请求未获法院支持，并非当然认定申请人具有主观过错；第三，申请人申请财产保全目的是认定是否具有主观过错的重要考量因素。申请人是出于真实的诉讼请求，以期达到顺利执行的保全目的，一般不应认定为具有主观过错，但当事人出于拖延给付等其他与诉讼请求无关以及不合法的保全目的，应当认定申请人具有主观过错。

二、财产保全行为给被申请人造成损失的司法认定

认定财产保全行为是否给被申请人造成损失，不仅需要认定其直接损失，对于存在间接损失也应当考虑。间接损失应当根据案件事实进行具体判定，结合因果关系及可预见性原则等进行综合考量。

一般情况下，因财产保全的冻结查封措施，会产生一定利息，如错误保全

